

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2552 บริษัทบุญวรรณ จำกัด
นายบุญสร้าง นันทิยะกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรค
สอง, มาตรา 26 วรรคสี่

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 81/1

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของจำเลยที่อ้างว่าได้รับการปลดจากลี้มละลายแล้วตาม พ.ร.บ.ลี้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 81/1 ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ไม่ระงับการยึดหุ้นของจำเลยที่โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดไว้ มิใช่คำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องด้วยข้อยกเว้นให้อุทธรณ์ได้ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลลี้มละลายและวิธีพิจารณาคดีลี้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรคสอง (1) ถึง (5) อุทธรณ์ของจำเลยจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2531 ศาลจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2532 และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2535 ต่อมาจำเลยได้รับการปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 81/1 มีผลให้จำเลยพ้นจากเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่วันที่

16 กรกฎาคม 2547 จำเลยจึงหลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงอันพึงขอรับชำระหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 77

วันที่ 5 ตุลาคม 2548 จำเลยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ระงับการยึดหุ้นของจำเลยในบริษัทแปงตะวันออกเฉียงเหนือ (1987) จำกัด ที่โจทก์ได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยึดไว้จำนวน 90,000 หุ้น มูลค่า 9,000,000 บาท อ้างว่าจำเลยได้รับการปลดจากล้มละลายแล้ว

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "คำสั่งของศาลจังหวัดนครราชสีมาที่ยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ไม่ระงับการยึดหุ้นของจำเลย มิใช่คำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้องด้วยข้อยกเว้นให้อุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 มาตรา 24 วรรคสอง (1) ถึง (5) อุทธรณ์ของจำเลยจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ทั้งศาลฎีกาพิจารณาแล้วไม่มีการณีจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดตามมาตรา 26 วรรคสี่ ที่ศาลจังหวัดนครราชสีมา มีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยมาจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นนี้ให้แก่จำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมอื่นนอกจากนี้ให้เป็นพับ

(ไฟโรจน์ วายุภาพ-ธนต์ วิรุตร์-พิชัย อภิชาตอำมฤต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>